

[별표 2] 심사관의 출원서류 검토 및 심사요령

1. 출원서류 검토

- (1) 등록심사관은 출원품종에 대한 품종보호 요건심사를 시작하기 전에 출원서류에 기재된 내용 및 첨부내용을 검토한다.
- (2) 필요하다고 인정될 경우에는 출원인에게 별지 제14호 서식의 서류(물건) 제출요청서에 따라 자료를 제출하도록 요구할 수 있으며 출원인은 특별한 이유가 없을 때에는 요구하는 자료를 법 제41조제1항에 따라 규칙 별지 제8호 서식의 서류(물건)제출서 양식에 의해 제출하여야 한다.
- (3) 출원서 및 관련서류의 기재내용에 대해서도 검토하여 보정하여야 할 것이 있는지를 검토한다.

2. 육성경과 기술에 대한 검토

- (1) 등록심사관은 출원품종의 육성경과 및 과정을 살펴보고 육성과정에 이용된 계통과 육성방법 등을 확인한다.
- (2) 육성과정의 기술로 보아 출원서에 기재된 육성자가 정당한 육성자인지를 검토하고 해당 품종의 권리를 승계한 자 또는 육성자가 정당한 육성자가 아닌 경우는 무권리자에 의한 출원으로 보아 거절결정을 하여야 한다.

3. 품종특성표 및 품종특성기술서에 대한 검토

- (1) 재배심사관은 대조품종이 적절하게 선정되었는지에 대해서는 해당 작물의 특성조사 성적이 입력된 종자관리 통합정보시스템에서 유사품종을 검색하여 본다. 출원인이 제시한 대조품종보다 더 가까운 대조품종이 있다고 판단되는 경우는 이 품종도 추가로 대조품종에 포함시켜 조사할 수 있다.
- (2) 재배심사관은 출원인이 기재한 출원품종의 품종특성표에 대해 재배심사 계획을 수립할 경우 출원인이 선정한 대조품종과 구별성이 있다고 주장한 특성은 조사항목에 포함하도록 한다.

4. 신규성 증명서류에 대한 신규성 검토

- (1) 등록심사관은 출원인으로부터 제출된 출원서에 신규성 증명서류를 검토한 후 신규성을 심사하여 이를 주장하는 이유를 인정할 수 없는 경우는 거절결정을 하여야 하는데 등록심사관은 거절결정하기 전에 별지 제24호 서식의 의견제출요청서를 송부하며 기간을 정하여 의견을 제출토록 하여야 한다.
- (2) 기간 내에 출원인으로부터 의견을 접수하여 의견서 심사 결과 신규성에 대한 거절이유를 반복할 만한 이유가 없거나 기간 내에 의견이 없는 경우는 출원품종에 대해 거절결정을 하여야 하며 별지 제26호 서식의 거절결정서를 작

성하여 통지하여야 한다.

5. 우선권 주장에 대한 검토

5.1 우선권주장 요건

등록심사관은 우선권 주장이 있는 경우 그 주장의 내용이 다음 각 항에 해당하는지를 심사하여야 한다.

(1) 출원의 정규성

우선권 주장의 기초가 되는 제1국에서의 최초의 출원은 그 나라에서 정규의 출원으로서 인정된 것이어야 한다. 정규출원으로 인정된 후에는 그 출원이 무효, 취하, 포기 또는 거절되더라도 이를 기초로 우선권을 주장할 수 있다.

(2) 출원의 최선성

우선권 주장의 기초가 되는 출원은 제1국에서 최초의 출원이어야 한다. 만약 제2, 제3의 출원에 대해서도 이를 우선권 주장의 기초로 할 수 있도록 한다면 우선권을 주장할 수 있는 기간이 실질적으로 연장되는 결과가 되기 때문에 이를 금하고 있다.

(3) 품종의 동일성

우선권 주장의 기초가 되는 출원의 품종과 우선권 주장을 하는 출원의 품종은 동일하여야 한다.

(4) 출원인의 동일성

우선권 주장의 기초가 되는 출원의 출원인과 우선권 주장을 하는 출원의 출원인은 동일인이거나 그 승계인이어야 한다. 그러나 승계인의 경우에 있어서는 그 승계인이 우선권을 주장할 수 있는 권리를 당연히 갖는 것은 아니며 그 승계인은 특허 받을 수 있는 권리뿐만 아니라 우선권까지도 승계 받아야 한다. 이는 우선권의 독립성 때문이다.

(5) 우선권 주장 기간 내 출원

우선권을 주장하기 위해서는 제2국에의 출원은 최초의 품종보호출원일 다음 날부터 1년 이내에 하지 아니하면 아니된다.

5.2 우선권주장 절차

(1) 우선권 주장

우선권 주장을 하고자 하는 자는 출원서를 제출할 경우에 그 출원서에 취지, 최초출원국명 및 출원 연월일을 기재하여야 한다(법 제31조제3항).

(2) 우선권 증명서 제출

우선권 주장자는 최초로 출원한 국가의정부가 인정하는 품종보호 출원서 등본 및 국문 번역문 1부를 품종보호 출원일로부터 90일 이내에 제출하여야 한다.

(3) 우선권 주장 인정여부 판단

① 우선권 주장 인정여부의 판단이 용이한 것에 대하여는 그 판단을 행한

다.

- ② 우선권 주장 인정여부의 판단이 용이하지 않는 것에 대하여는 그 판단을 하지 않고 일단 그 주장을 인정하고, 우선권 주장일과 우리나라에 출원한 우선권주장 출원의 품종보호 출원일 사이에서 법 제17조의 규정에 의한 신규성 요건을 갖추지 못한 때에만 그 판단을 행한다.

(4) 우선권 주장이 인정되지 않는 출원의 취급

우선권 주장이 인정되지 않는 경우에는 우리나라에 실제로 출원한 날을 기준으로 하여 심사를 하며, 그 취급은 아래와 같이 한다.

- ① 우선권 주장이 인정되지 않는 경우에는 그 취지 및 이유를 출원인에게 통지한다.
- ② 제1국 출원의 출원서류에 기재되어 있지 않은 사항을 포함하고 있어서 우선권 주장이 인정되지 않는 출원에 대하여 우선권 주장을 인정하지 않는다는 취지를 통보한 후 보정에 의하여 이를 인정할 수 있다. 다만, 그 보정이 요지변경된 것으로 판단된 경우에는 해당 보정은 각하하여야 하므로 예외로 한다.

5.3 우선권 주장에 대한 심사내용 및 절차

(1) 우선권 주장에 대한 심사내용

- ① 출원인이 우리와 똑같은 우선권을 인정해 주는 국가의 국민인지의 여부
- ② 우선권 주장의 기초가 되는 출원이 제1국에서의 출원인지의 여부
- ③ 최초 출원국에 출원한 날로부터 1년이 넘지 않았는지의 여부
- ④ 우선권 주장서에 취지, 최초 출원국 및 출원일자가 기재되었는지의 여부
- ⑤ 최초 품종보호 출원한 국가가 인정하는 출원서 등본 및 번역문 첨부 여부
- ⑥ 우선권 주장자가 출원 후 심사의 연기를 요청했는지 여부

(2) 우선권주장에 대한 심사절차

- ① 우선권 주장내용 기재 및 첨부서류의 첨부여부를 확인한다.
- ② 우선권주장의 경우 품종보호출원한날부터 90일 이내에 최초 품종보호 출원한 국가가 인정하는 출원서 등본을 제출하였는지를 확인하여야 한다.
- ③ 우선권 주장에 대한 인정여부를 판단하여야 한다. 우선권주장의 인정여부는 위의 5. 우선권주장 인정여부 판단에 의해 판단한다.
- ④ 우선권 주장의 요건을 충족하지 못하는 경우 식물신품종보호법 제9조의 규정에 의하여 보정을 명하고, 보정명령에도 불구하고 지정기간 내에 우선권 주장의 흠결이 해소되지 못한 경우에는 그 우선권 주장 절차에 대하여 무효처분을 할 수 있다. 우선권 주장 절차가 무효가 되더라도 우선권 주장을 수반한 출원은 우선권 주장이 없는 통상의 출원으로 유효하다.

- ⑤ 심사의 연기요청이 있는 경우는 그 기간을 확인하며 심사의 연기는 3년까지 가능하다.